主題精選：肯定說 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 公同共有人行使優先購買權是否需經全體同意：
臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會民執類提
案第15號
發布日期: 2023-03-28
內文
案例：法院拍賣甲之土地應有部分三分之一，拍定後依法對他共有人為優先承買權利行使之通
知。其中有共有人乙行使優先承買權，然乙與丙、丁為公同共有關係。法院通知乙補正得丙、
丁同意或代全體公同共有人行使優先承買權之委任書。然乙表示其欲單獨行使優先承買權。試
問：法院應否准許？
• (一) 過往通說
民法第828條第3項：「公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共
有人全體之同意。」其中，所謂「其他之權利行使」包含甚廣，除處分行為（例如拋棄時效利
益）以外，舉凡公同共有物之使用、收益、變更、保存、改良與管理行為、本於所有權對第三
人之請求、清算帳目、行使優先承買權、代為意思表示、代受意思表示或通知、或係審判上、
審判外之行使均包括在內。
依實務見解大多認為，公同共有物之其他權利（優先承買權）行使，除法律或契約另有規定
外，須經全體公同共有人之同意，始得為之 (參照最高法院69年度臺上字第1252號、87年度臺
上字第174號等判決及謝在全著，民法物權論中冊，修訂二版，第19至20頁)。
• (二) 臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會民執類提案第15號
然而，在111年法律座談會的最後投票結果，卻改變了以往的看法。針對上述案例採肯定說。
（即肯定公同共有人一得單獨行使優先購買權）
1. 土地法第34條之1第4項規定共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨
優先承購，此項優先承買權依同條第5項規定於公同共有準用之，公同共有人之一仍具共
有人身分自得單獨以其名義行使優先承買權。

2. 土地法第34條之1規定共有人有優先承買權，其目的在消滅、簡化共有關係，如肯認公同
共有人得單獨以其名義行使優先承買權符合法規範之目的。且各公同共有人不一定全體意
志一致，也非每人均有優先承買之經濟能力，若採乙說可能肇致公同共有人之優先承買權
之立法目的無法實現。
3. 依司法院76年2月20日（76）廳民二字第1884號函研究意見認公同共有人之優先承買權，
係基於其為乙之分別共有人而當然發生，應可排除民法第828條規定之適用。亦即公同共
有人之一得單獨行使優先承買權，不必經其他公同共有人同意，逕自為優先承購權之主
張。
審查意見：採肯定說，理由如下：
1. 土地法第34條之1立法意旨係在於兼顧共有人之權益範圍內，排除民法第819條第2項、第
828條第3項規定之適用，以便利不動產所有權之交易，解決共有不動產之糾紛，促進共有
物之有效利用，增進公共利益。不動產應有部分如屬公同共有者，其讓與得依土地法第34
條之1第5項準用第1項規定（司法院釋字第562號解釋）。又依土地法第34條之1第5項準用
第4項規定，他公同共有人於公同共有人出賣公同共有土地潛在之應有部分時，對於該公
同共有人亦有請求以同樣條件訂立買賣契約之權（最高法院100年度台上字第 1673號裁定
意旨參照）。公同共有人依土地法第34條之1第5項準用第1項至第4項規定處分公同共有物
或其潛在應有部分，為民法第828條第3項之除外規定，應排除「應得公同共有人全體之同
意」之適用。至於他公同共有人行使優先承買權，乃為達簡化共有關係之目的，賦予個別
公同共有人優先承買權，其權利行使與公同關係之人法結合關係維持無關，行使權利之結
果歸於行使之人，無使其利弊歸於公同共有人全體公同共有之限制及必要。倘該權利之行
使須經公同共有人全體同意，有致令優先承買權難以行使之虞，不符土地法第34條之1第4
項規定之立法本旨。是應認此項權利之行使，非屬民法第828條第3項所定公同共有物之處
分及其他之權利行使，無該條項「應得公同共有人全體之同意」之適用。此在分別共有人
出賣應有部分，他共有人因公同共有他應有部分而得依土地法第34條之1第5項準用第4項
規定行使優先承買權時，亦應為相同之解釋。
2. 本題甲所有土地應有部分三分之一經強制執行拍定，由執行法院通知他共有人行使優先承
買權，其中乙、丙、丁因公同共有該土地他應有部分而受通知，其優先承買權利之行使因
非屬民法第828條第3項所定公同共有物之處分及其他之權利行使，不受該條項「應得公同
共有人全體之同意」規定拘束。乙表示欲單獨行使優先承買權，執行法院不得因其未得
丙、丁之同意而予以否准。
研討結果：照修正後之審查意見通過（即同意肯定說）。
因此，目前按照最新的高等法院座談會研討結果，其認為公同共有人行使優先購買權不需其他
公同共有人全體同意，而得單獨行之。然而，法律研討會並無拘束力，僅供後續各法官判決參
考，後續仍須觀察判決走向。
參考資料:
1. 持分地主竟無優先購買權？專家點出關鍵在此-地產天下-自由電子報

2. 內政部93年11月30日內授中辦地字第0930016195號函，案經函准法務部93年11月16日法律
決字第0930044292號函。
3. 臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會民執類
提案第15號
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 測量錯誤得否請求依登記錯誤之損害賠償
發布日期: 2021-11-11
內文
各位同學好
今日專欄談有關「如地籍測量錯誤導致登記錯誤而發生損害，得否向地政機關請求依土地法第
68條之損害賠償？」
根據土地法第68條規定，因登記錯誤、遺漏或虛偽致受損害，由該地政機關負損害賠償責
任。但該地政機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限。顯示登記有問題得以依法向地政
機關請求損害賠償，惟倘若登記錯誤是來自於面積測量錯誤造成，是否仍得以依法請求賠償
呢？
可分為肯定說與否定說：
1. 肯定說
2. 土地法第68條所謂登記錯誤雖依土地登記規則第13條定義為登記事項與登記原因證明文件
所載之內容不符，但該規定應屬例示規定，尚包括其他原因而發生登記錯誤者，亦即包含
測量錯誤。
3. 地籍測量與土地登記具連結關係，依土地法第38條第一項，可知須先辦理地籍測量方得辦
理土地登記，故地籍測量屬土地登記之必要前置行為，以致不論哪個環節出錯，對於最後
所造成損害結果並無不同。
4. 由土地法第68條所規範土地登記之損害賠償之目的而言，旨在保護土地權利人，確保土地
登記之絕對效力，故土地登記精準與否，將影響人民權益甚鉅，不應做狹義解釋。
5. 地籍測量與土地登記皆為國家公權力壟斷，人民並無參與空間。在誤差範圍外之損害，當
然應由國家賠償。尤其面積減少是事實，人民信賴登記而受有損害亦是事實，該不利益不
應由民眾承擔。
6. 如地籍測量錯誤不屬土地法第68條之損害賠償範圍，則將導致民眾不信任測量結果，以致
每次交易都須辦理重測，將導致交易成本上升，對於土地登記目的係為確保交易安全之目
的有違。
7. 否定說
8. 就文義而言，依土地土地登記規則第13條對於登記錯誤之定義，登記事項與登記原因證明
文件所載之內容並無不符，故無法適用土地法第68條，向地政機關請求損害賠償，頂多僅
能依國家賠償法申請損害賠償。(但地籍測量並無不法，亦無過失，人民可能無從依國賠
法第2條請求)

9. 地籍測量與土地登記分別依土地登記規則及地籍測量實施規則辦理，係屬先後程序，為各
自獨立之行政行為，且依據法規各有不同。
10. 地籍重測重在查明土地四至界址，只要無誤，即是正確測量，面積(即標示)變更，不涉及
權利變動。
11. 根據土地法第68條，地政機關負無過失責任，對地政機關負擔大，且要求地政人員對測量
人員所提供資料錯誤負責，似有過苛之嫌。
12. 大法官釋字第374號，地籍圖重測，純為地政機關基於職權提供土地測量技術上之服務，
將人民原有土地所有權範圍，利用地籍調查及測量等方法，將其完整正確反映於地籍圖，
初無增減人民私權之效力。因此，民眾並無因地籍測量錯誤而受有損害。(然而，土地價
值如區分為使用價值及交換價值，則面積錯誤將直接影響交換價值，即直接導致售價降低
而受有損害)
3. 綜合兩說，以土地法第68條之立法意旨而言，地
籍測量與土地登記係屬連續的行政行為，為確保交
易安全及保障民眾權益，加上確實因測量錯誤而受
有損害，認為宜採肯定說，可向地政機關申請損害
賠償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下